

## 시 정 요 구

1. 제 목 : 국유재산 대부료 환급 및 선수금 정리 불철저
2. 소관부점 : 대구경북지역본부
3. 내 용 :

### 가. 업무개요

대구경북지역본부는 「업무분장세칙」 제31조 제1항 제13호 및 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 등 관련 내규에 따라 대구경북 지역본부 관할 지역에 소재한 국유재산에 대부·매각 및 변상금 부과 등 재산관리를 수행하고 있다.

### 나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「회계사무규정」 제38조 및 「회계사무세칙」 제48조에 따르면 가수금, 가지급금, 선급금, 선수금, 미지급금 및 단기선급금으로 처리한 것은 빠른 시일내에 이를 정당계정으로 정리하여야 하고, 수입금이 과오납된 사실을 확인하였을 때에는 지체 없이 수입금에서 환급하도록 되어 있으며

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제34조 제2항에 따르면 피대부자가 계약기간 중 해약을 하고자 할 때에는 1개월 전에 이를 신청하여야 하고, 세칙 제33조 제1항에 따른 별지 제14호 서식 국유재산대부계약서 제10조에 따르면 대부계약이 해제 또는

- 1 -

해지되는 경우에는 대부자는 피대부자가 과납한 금액을 반환하도록 되어 있으며

「국유재산 일반회계 미정리 (가)계정 정리 방안」<sup>1)</sup>에 따르면 고객에게 지급할 의무가 있으나 아직 지급하지 아니한 금액으로 1년 이상 경과한 미반환금을 모두 정리하고, 5년 이상 경과한 원인 불명 미반환금은 잡수익 처리하도록 되어 있다.

따라서, 국유재산 대부계약이 해제 또는 해지되는 경우에는 잔여 대부기간에 해당되는 대부료를 피대부자에게 지체 없이 환급하여야 한다.

### 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2020. 9. 30. 기준으로 대구경북지역본부의 국유재산 계약 해지에 따른 환급금 및 선수금 관리 실태를 점검한 결과

‘○○광역시 ◇◇구 ■■동 XXXX’ (도로, 218㎡) 소재 국유재산의 경우 2020. 2. 26. 피대부자 ‘○○○’과 대부계약을 해지하였으므로 잔여 대부기간에 해당되는 대부료 4,942천 원을 지체 없이 환급하여야 하는데도 249일이 지난 2020. 11. 4.에서야 정리하는 등

[별표 5] “국유재산 대부계약 해지 환급금 미지급 명세”와 같이 국유재산 대부계약이 해지되어 환급사유가 발생했는데도 짧게는 39일, 길게는 493일이 경과한 감사일 현재까지 피대부자에게 환급해야 할 잔여 대부기간 대부료를 환급하지 않은 사례가 40건(합계 12,825천 원) 확인되었다.

1) 「국유재산 일반회계 미정리 (가)계정 정리 방안」(국유재산기획실 - 45706, 2016. 10. 27.)

또한, ‘㉠㉡광역시 ㉢㉣구 ㉤㉥동 XXXX’ (대 728, 198㎡ / 건물 4,106.28㎡) 소재 국유재산의 경우 2019. 4. 17. 피대부자 ○○○가 대부료 146,190원을 과오 납입하여 지체 없이 환급하여야 하는데도 565일이 지난 감사일 현재까지 환급하지 않는 등

[별표 6] “국유재산 선수금 미정리 명세”와 같이 국유재산 선수금 중 피대부자에게 환급해야 할 과오납입금 등 114건(합계 34,727천 원)을 짧게는 34일, 길게는 552일이 경과한 감사일 현재까지 환급하지 않은 것으로 확인되었다.

**【소관부점 의견】** 대구경북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

**사장**은 국유재산 대부계약 해지에 따른 대부료 환급 및 선수금 정리 업무를 소홀히 한 대구경북지역본부 ○○○ 팀장 등 3명<sup>2)</sup>에 대하여 주의를 촉구하시고,

**대구경북지역본부 본부장**은 국유재산 대부계약 해지 등에 따른 환급금 12,825천 원(40건) 및 과오납된 대부료 선수금 34,727천 원(114건)을 피대부자에게 환급하고, 향후 대부계약 해지 환급금 및 과오납된 선수금 장기 미정리 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.**(시정)**

2) 대부료 환급 및 선수금 정리 부적정 건수가 15건 이상인 관련자

< 주의 촉구 관련자 3명 >

| 당 시 소 속   | 당 시 직 위 | 당 시 직 급 | 성 명 | 담당업무      | 담당기간             | 현 근무지     |
|-----------|---------|---------|-----|-----------|------------------|-----------|
| 대구경북 지역본부 | 팀장      | 3급      | ○○○ | 국유재산 관리업무 | '18. 3. 1. ~ 현재  | 대구경북 지역본부 |
| "         | 차장대우    | 4급      | ○○○ | "         | '18. 3. 1. ~ 현재  | "         |
| "         | 대리      | 5급      | ○○○ | "         | '19. 7. 29. ~ 현재 | "         |

[별표 5]

국유재산 대부계약 해지 환급금 미지급 명세

(단위 : 일, 원)

| 순번 | 소 재 지 | 피대부자 | 환급사유<br>발생일 | 경과일 | 환급<br>대상금액 |
|----|-------|------|-------------|-----|------------|
|----|-------|------|-------------|-----|------------|

“기재생략”

[별표 6]

국유재산 선수금 미정리 명세

(단위 : 일, 원)

| 순번 | 소 재 지 | 피대부자/입금자 | 정리사유<br>발생일 | 경과일 | 정리<br>대상금액 |
|----|-------|----------|-------------|-----|------------|
|----|-------|----------|-------------|-----|------------|

“기재생략”